Приложение № 1
к приказу № _____ от _____

ДОГОВОР
холодного водоснабжения

Нижний Новгород "__" _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Заводские сети», именуемое в дальнейшем организация водопроводно-канализационного хозяйства в лице _____действующего на основании доверенности № _____ от_____, а также в соответствии с агентским договором от 29.01.2021 г. № АДВ/084/03/21, по которому АО «Волгаэнергосбыт» является агентом ООО «Заводские сети» с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем Абонент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую, техническую) воду.

Абонент обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую, техническую) воду, (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим договором, в объеме, согласованном Сторонами в Приложением № 2 к настоящему договору, и соблюдать предусмотренный настоящим договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Граница балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) водопроводных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется в акте о разграничении балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) согласно Приложению № 1.

Местом исполнения обязательств по настоящему договору является_____

II. Сроки и режим подачи (потребления) холодной воды

3. Датой начала подачи (потребления) холодной воды является "__" _____ 20__ г.

4. Режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения) определяется согласно приложению N 2 в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

III. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду, устанавливаемым в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). Тарифы, установленные на дату заключения договора, составляют:

на питьевую воду - _____руб./куб.м. без учета НДС.

на техническую воду – _____ руб./куб.м. без учета НДС.

Ориентировочная сумма договора на момент заключения договора составляет_____

Стоимость по договору увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса РФ.

6. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит плату по настоящему договору в следующем порядке, если иное не предусмотрено Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила холодного водоснабжения и водоотведения):

- 50% стоимости объема воды, потребленной абонентом за предыдущий месяц (для абонентов, договоры с которыми заключены менее 1 месяца назад, -стоимости гарантированного объема воды, указанного в настоящем Договоре), вносится до 18 числа текущего месяца;

- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за холодную воду в расчетном периоде, осуществляется до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным месяцем,

В случае, если объем фактического потребления холодной воды за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 года № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета сточных вод» (далее - Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод), окажется меньше объема воды, за который Абонентом была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства.

6(1) Способом доставки расчетно-платежных документов абоненту является _____

В случае если выставление организацией водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-платежных документов абоненту осуществляется посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи, такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с соглашением об осуществлении электронного документооборота, заключенным по форме согласно приложению № 7.

Соглашение об осуществлении электронного документооборота, приведенное в приложении № 7 к настоящему договору, подлежит подписанию сторонами настоящего договора и становится неотъемлемой частью настоящего договора в случае, если абзацем первым настоящего пункта предусмотрено, что выставление расчетно-платежных документов должно осуществляться посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи.

7. По окончании каждого месяца Стороны подписывают акт об объеме переданной –принятой холодной воды по форме приложения № 5.

8. При размещении узла учета и приборов учета не на границе балансовой принадлежности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета, при отсутствии аварийной ситуации согласно Методическим указаниям по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 октября 2014г. № 640/пр составляет _____ . При возникновении аварийной ситуации на водопроводных сетях абонента составляется акт, который подписывается Сторонами по договору, и величина потерь определяется расчетным путем. Указанные объемы подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

9. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом не реже чем 1 раз в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона настоящего договора, инициирующая проведение сверки расчетов, уведомляет другую сторону о дате проведения сверки расчетов не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавливается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне акта о сверке расчетов акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

IV. Права и обязанности сторон

10. Организация водопроводно - канализационного хозяйства обязана:

а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества и в объеме, установленном настоящим договором, не допускать ухудшения качества холодной воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах её эксплуатационной ответственности в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества холодной (питьевой) воды;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;

д) с даты выявления несоответствия показателей холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно извещать об этом абонента в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации, осуществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, к эксплуатации;

и) опломбировать абоненту приборы учета без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденных Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованной системе холодного водоснабжения в границах сетей организации водопроводно-канализационного хозяйства, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия этих сетей с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения в границах сетей организации водопроводно-канализационного хозяйства указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на её обслуживании;

н) уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в случае временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на водопроводных сетях организации водопроводно-канализационного хозяйства;

о) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения в отношении абонента;

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) абонентом холодной воды, осуществлять проверку состояния прибора учета (узла учета) воды в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт

несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе холодного водоснабжения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным сетям и иным объектам абонента, местам отбора проб холодной воды и приборам учета (узлам учета) холодной воды и иным устройствам, которыми абонент владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

е) прекращать подачу холодной воды в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

12. Абонент обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

б) Обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 °С), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета.

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) Устанавливать приборы учета на границах балансовой принадлежности или в ином месте, определенном настоящим договором.

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и в сроки, которые определены настоящим договором, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение в соответствии с настоящим договором, до даты расторжения настоящего договора, определяемой в соответствии с пунктом 49(1) настоящего договора;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по их указанию представителям иной организации к водопроводным сетям, и иным объектам абонента, местам отбора проб холодной воды и приборам учета (узлам учета) холодной воды и иным устройствам, которыми абонент владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие ему или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе

холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом IX настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении целостности пломб и нарушении работы, о нарушении работы централизованной системы холодного водоснабжения;

м) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений или неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим ему на законном основании, только при наличии согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства;

о) не создавать препятствий для водоснабжения абонентов и транзитных организаций, водопроводные сети которых присоединены к водопроводным сетям абонента, указанным в приложении №6, или расположены в границах земельного участка абонента, или проходят через помещения, принадлежащие абоненту;

п) представлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения об абонентах, водоснабжение которых осуществляется с использованием водопроводных сетей абонента, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

р) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора и древопосадок, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласования с организации водопроводно-канализационного хозяйства;

с) предоставить в течении 5-ти рабочих дней с момента получения подписанный акт об объеме переданной –принятой холодной воды. Право подписания акта имеет руководитель предприятия, лицо, назначенное приказом либо действующее по доверенности;

т) назначить ответственного исполнителя, обеспечивающего связь с организацией водопроводно-канализационного хозяйства, по согласованию вопросов, связанных с исполнением настоящего договора _____.

(Ф.И.О., должность и телефон)

13. Абонент имеет право:

а) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию о результатах производственного контроля качества холодной (питьевой) воды, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с правилами производственного контроля качества холодной (питьевой) воды, утвержденными Правительством Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды" (далее - Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды);

б) получать от организации водопроводно-канализационного хозяйства информацию об изменении установленных тарифов на холодную (питьевую) воду;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета.

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды отбор проб холодной воды, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб холодной воды, осуществляемом организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

V. Порядок осуществления коммерческого учета поданной (полученной) холодной воды, сроки и способы предоставления организации водопроводно-канализационного хозяйства показаний приборов учета

14. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации.

15. Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды указываются согласно приложению № 3.

16. Коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды в узлах учета обеспечивает Абонент.

17. Количество поданной холодной воды определяется Абонентом, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда такой учет осуществляется расчетным способом в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации.

18. В случае отсутствия у абонента приборов учета абонент обязан в месячный срок после вступления в силу настоящего Договора установить приборы учета холодной воды и ввести их в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19. Абонент снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо определяет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, количество (полученной) холодной воды расчетным способом, вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды, передает эти сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 01 числа месяца, следующего за расчетным по тел.243-01-36 или по электронной почте _____.

20. Передача Абонентом сведений о показаниях приборов учета и другой информации осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет").

VI. Порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства и Транзитной организации к водопроводным сетям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета

21. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации водопроводным сетям и иным объектам, к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам которыми абонент владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию иная организация предварительно не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных сетях, оповещает абонента о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии доверенности или служебных удостоверений). Оповещение осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители организации водопроводно-канализационного хозяйства или представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение (доверенность);

в) доступ представителям организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора проб холодной воды, к приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, предусмотренным настоящим договором;

г) абонент вправе принимать участие при проведении организации водопроводно-канализационного хозяйства всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также присутствовать при проведении организацией водопроводно-канализационного хозяйства работ на водопроводных сетях;

д) Отказ в доступе представителям (недопуск представителей) организации водопроводно-канализационного хозяйства или по ее указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета) приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды в порядке, предусмотренном Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

VII. Порядок контроля качества холодной (питьевой) воды.

22. Производственный контроль качества холодной (питьевой) воды, подаваемой абоненту с использованием централизованной системы водоснабжения, осуществляется в соответствии с правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды.

23. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества холодной (питьевой) воды установленным требованиям, за исключением показателей качества холодной (питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, при этом оно должно соответствовать пределам, определенным планом

мероприятий по приведению качества холодной (питьевой) воды в соответствие установленным требованиям.

Качество подаваемой холодной воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим договором. Показатели качества холодной воды определяются сторонами согласно приложению N 4.

24. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан известить организацию водопроводно-канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения

25. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

26. Организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) абонента;

б) орган местного самоуправления;

в) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

г) структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;

д) лиц, с которыми организацией водопроводно-канализационного хозяйства заключены договоры по транспортировке холодной воды, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения абонента приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды.

27. Уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами.

IX. Порядок уведомления организации водопроводно-канализационного хозяйства о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение.

28. В случае передачи прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение в соответствии с настоящим договором, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также в случае предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам абонент в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий, направляет организации водопроводно-канализационного хозяйства письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли эти права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Также уведомление направляется любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить его получение адресатом.

29. Уведомление считается полученным организацией водопроводно-канализационного хозяйства с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи о получении уведомления уполномоченным представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства, свидетельствующей о получении

уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

X. Условия водоснабжения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту.

30. Абонент представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, обслуживаемым абонентом.

31. Сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменной форме с указанием наименования таких лиц, срока подключения к водопроводным сетям, места и схемы подключения к водопроводным сетям, разрешенного отбора объема холодной воды и режима подачи холодной воды, а также наличия узла учета и места отбора проб холодной воды. Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и документы.

32. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет водоснабжение иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор холодного водоснабжения или единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

33. Организация водопроводно-канализационного хозяйства не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не имеют договора, с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

34. В случае, если к водопроводным сетям Абонента в установленном порядке подключены объекты прочих абонентов, заключивших прямые договоры водоснабжения с Организацией водопроводно-канализационного хозяйства, Абонент обязан выполнять обоснованные требования Организации водопроводно-канализационного хозяйства по введению полного и (или) частичного ограничения режима потребления воды прочим абонентам, технологически присоединенным к его сетям.

XI. Порядок урегулирования разногласий, возникающих между абонентом и организацией водопроводно-канализационного хозяйства по договору.

35. Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

36. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

37. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

38. Споры возникающие из настоящего договора или в связи с ним, могут быть переданы на разрешение суда в течении пятнадцати дней со дня направлении претензии (требования).

39. В случае не достижения сторонами согласия, спор и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде по месту нахождения Организации водопроводно-канализационного хозяйства.

XII. Ответственность сторон

40. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

41. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства требований к качеству питьевой воды (в границах её эксплуатационной ответственности), режима подачи холодной воды, уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество подаваемой холодной (питьевой) воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным

сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства.

42. В случае нарушения сроков оплаты (несвоевременной и (или) неполной оплаты), установленных в п. 6 настоящего договора, в том числе в случае нарушения сроков предварительной оплаты, а именно:

- до 18 числа текущего месяца;
- до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата,

организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе:

42.1. начислить пени за нарушение каждого вышеуказанного установленного Договором срока расчета за холодную воду в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

42.2. в отношении помещений, расположенных в МКД и жилых домах: начислить пени за нарушение каждого вышеуказанного Договором срока расчета за холодную воду в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

42.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязанности по обеспечению доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным сетям и устройствам на них для проведения работ абонент несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого организации водопроводно-канализационного хозяйства, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XIII. Обстоятельства непреодолимой силы

43. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

44. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

XIV. Действие договора

45. Настоящий договор вступает в силу с _____.

46. Настоящий договор заключается на срок _____.

47. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

48. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.

49. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым или измененным.

49(1). В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение в соответствии с настоящим договором, договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном абонентом в организацию водопроводно-канализационного хозяйства в порядке, предусмотренном разделом IX настоящего договора, но не ранее даты получения такого уведомления организацией водопроводно-канализационного хозяйства, либо с даты заключения договора

холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XV. Прочие условия

50. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

51. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов стороны она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"),, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

52. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

53. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

54. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1.Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
2.Режим подачи (потребления) холодной воды
3.Сведения об узлах учёта, приборах учёта и местах отбора проб холодной воды.
4.Показатели качества холодной воды.
5.Форма акта об объёме переданной – принятой холодной воды (технической воды).
6. Перечень организаций, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента.
7. Соглашение об осуществлении электронного документооборота.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства	**Абонент**
_____	_____

Приложение N 1
к договору
холодного водоснабжения
_____

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности)

_____,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в лице
_____,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)
с одной стороны, и _____, именуемое
(наименование организации)
в дальнейшем абонент, в лице _____
(наименование должности, фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора со стороны абонента юридическим лицом; фамилия, имя, отчество - в случае заключения договора со стороны абонента физическим лицом)
действующего на основании _____,
(положение, устав, доверенность - указать нужное, в случае заключения договора со стороны абонента юридическим лицом)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства является
_____.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

_____

Абонент

_____

Приложение N 2
к договору
холодного водоснабжения
№_____ от_____

РЕЖИМ
подачи (потребления) холодной воды

N п/п	Наименование объекта (ввода)	Гарантированный объем подачи холодной воды, $м^3$/мес.	Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения	Гарантированный уровень давления холодной воды, кгс/$см^2$.
1	2	3	4	5
	По питьевой воде			
	По технической воде			

Присоединенная нагрузка (мощность) по питьевой воде составляет _____$м^3$/час.
Режим установлен на период с _____ по _____ 20__ г.

Продолжительность аварийных отключений определяется согласно СП 31.13330.2012

Организация водопроводно-канализационного хозяйства **Абонент**

_____ _____

Приложение N 3
к договору
холодного водоснабжения
№_____от_____

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета, приборах учета и местах
отбора проб холодной воды

N п/п	Показания приборов учета на начало подачи ресурса и дата их снятия	Дата опломбирования	Дата очередной поверки
1	2	3	4

N п/п	Месторасположение узла учета	Диаметр прибора учета, мм	Марка и заводской номер прибора учета	Технический паспорт прилагается (указать количество листов)
1	2	3	4	5

N п/п	Месторасположение места отбора проб	Характеристика места отбора проб	Частота отбора проб
1	2	3	4

Организации водопроводно-
канализационного хозяйства **Абонент**

_____ _____

Приложение N 4
к договору
холодного водоснабжения
_____

ПОКАЗАТЕЛИ
качества холодной (питьевой) воды

Показатели качества холодной воды, Ед.изм.	Норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», не более
1	2
Цветность, градус цветности	20
Запах, баллы	2
Мутность, мг/дм^3	1,5
Железо общ., , мг/дм^3	0,3
ОМЧ (общее микробное число), , шт/дм^3	50
ОКБ (общие колибактерии), КОЕ/100 см^3	н/об
ТКБ (термотолерантные колибактерии) КОЕ/100 см^3	н/об.

Контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

_____

Абонент

_____

Приложение N 5
к договору
холодного водоснабжения

Утверждаю:
Организация водопроводно –
канализационного хозяйства
_____/ _____/

Утверждаю:
Абонент
_____/ /

ФОРМА

г. Нижний Новгород «_____»_____20___г.

Абонент:

Организация водопроводно-канализационного хозяйства:

АКТ

об объеме переданной - принятой холодной (питьевой) воды

за _____20__г.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства обеспечила подачу холодной (питьевой, технической) воды, Абонент принял согласно показаниям узлов учета и/или расчету в следующих объемах:

№	Наименование	Единица измерения	Объем	Тариф, руб./куб. м	Сумма без НДС, руб.	НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

_____

Абонент

_____

Приложение № 6
к договору
холодного водоснабжения

Перечень организаций, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства	**Абонент**
_____	_____

Приложение № 7
к договору
холодного водоснабжения

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ № СДТ_____
об организации электронного обмена первичными бухгалтерскими документами

г. Нижний Новгород _____

_____, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», от имени и за счет которого на основании агентского договора _____ действует АО «Волгаэнергосбыт» в лице _____ , действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, заключили настоящее соглашение к договору _____(Далее – Договор) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме, пригодная для обработки в программах системы "1С: Предприятие". Электронный документ может быть формализованным и неформализованным.
1.2. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
1.2.1. Квалифицированная ЭП – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром.
1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.
1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами.
1.5. Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
1.6. Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
1.7. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, за исключением счета-фактуры.
1.8. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора;
1.9. Удостоверяющий центр (УЦ) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей;
1.10. Программное обеспечение (ПО) – учетная система, позволяющая осуществлять электронный документооборот.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО во исполнение своих

обязательств по заключенному между Сторонами договору _____.
2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, могут быть подписаны только Квалифицированной ЭП.
2.3. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия"), равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях.
2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 05.02.2021 N 14н.
2.5. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную подпись, что предполагает получение Стороной-1 и Стороной-2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре (далее – "УЦ") в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ;
2.6. В случае технического сбоя внутренних систем, Стороны обязаны в течение 24 часов с момента обнаружения технического сбоя информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя Направляющей Стороны и соответствовать требованиям действующего законодательства.
2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

3.1. Подписанный с помощью, квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:
подтверждена действительность сертификата квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;
получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;
электронный документ относится к Сфере действия, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате квалифицированной ЭП.
3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1. электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа Стороной-2 может являться в том числе ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного Стороной-1.
3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей, квалифицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате квалифицированной ЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах,

имеющихся у него полномочий.
3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ

4.1. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП, которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.
4.2. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ.
4.3. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.
4.4. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.
4.5 Оператором ЭДО, обеспечивающим обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота Стороны-1, является ООО «Такском».
Сторона-2 для участия в электронном документообороте за свой счет привлекает в качестве оператора ЭДО ООО «Такском», либо вправе привлечь иного оператора при наличии у него совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи счетов-фактур в электронном виде в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина РФ от 05.02.2021 N 14н.

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 05.02.2021 N 14н.

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА ПЕРВИЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его квалифицированной ЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.
6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время отправки Документа, формирует Подтверждение даты отправки (ПДО) и отправляет его Направляющей Стороне.
6.3. Направляющая Сторона при получении ПДО проверяет действительность сертификата квалифицированной ЭП (ЭЦП) и сохраняет его в системе ПО.
6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.
6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата квалифицированной ЭП и сохраняет Документ в системе ПО.
6.6. Одновременно Получающая Сторона не позднее 24 часов формирует Извещение о получении

(ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, подписывает ее квалифицированной ЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.
6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата квалифицированной ЭП и сохраняет его в системе ПО.
6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее 24 часов с момента получения документа совершить одно из следующих действий:
6.8.1. Сформировать Титул покупателя (ТП) или Титул заказчика (ТЗ), подписать его квалифицированной ЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.
6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его квалифицированной ЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.
6.9. Направляющая Сторона, получившая ТП (ТЗ) либо УОУ, проверяет действительность сертификата квалифицированной ЭП и сохраняет их в системе ПО.
6.10. Одновременно Направляющая сторона не позднее 24 часов дня вносит исправления в полученный документ и повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения.

7. ПОРЯДОК ПРЯМОГО ОБМЕНА ФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

7.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его квалифицированной ЭП, направляет любым доступным способом файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны
7.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность сертификата квалифицированной ЭП и сохраняет Документ в системе ПО.
7.3. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может совершить одно из следующих действий не позднее одного рабочего дня:
7.3.1. Сформировать Уведомление о принятии (УОП), которое представляет собой либо Титул покупателя (ТП) или Титул заказчика (ТЗ) с квалифицированной ЭП Получающей Стороны, либо квалифицированную ЭП Получающей Стороны под исходным Документом, и отправить любым доступным способом Направляющей стороне – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.
7.3.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его квалифицированной ЭП и отправить любым доступным способом Направляющей Стороне.
7.4. Направляющая Сторона, получившая УОП либо УОУ, проверяет действительность сертификата квалифицированной ЭП и сохраняет их в системе ПО.

8. ПОРЯДОК ПРЯМОГО ОБМЕНА НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

8.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его квалифицированной ЭП, направляет любым доступным способом файл с документом в электронном виде в адрес Получающей Стороны.
8.2. Получающая Сторона при получении Документа проверяет действительность сертификата квалифицированной ЭП и сохраняет Документ в системе ПО.
8.3. Получающая Сторона, ознакомившись с документом, может совершить одно из следующих действий:
8.3.1. Подписать Документ квалифицированной ЭП и отправить Направляющей стороне – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.
8.3.2. При несогласии с содержанием Документа – не подписывать Документ и направить любым доступным способом Направляющей стороне уведомление о причинах несогласия
8.4. Направляющая Сторона, получившая Документ, проверяет действительность сертификата квалифицированной ЭП и сохраняет их в системе ПО.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора Получающей стороны, а равно если Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о получении Документа (и/или счета-фактуры) от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.7. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, Стороны считают его оригиналом, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя Направляющей Стороны.
9.2. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, при этом настоящее Соглашение считается расторгнутым, без оформления каких-либо Дополнительных соглашений.
9.3. На момент заключения настоящего Соглашения стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.
9.4. Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ. Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами при исполнении Соглашения. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения Соглашения в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п. 3.1. признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.
10.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью ЭП определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами.
10.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения.

11. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

11.1. Настоящее Соглашение заключено на срок действия договора № _____.

11.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.
11.3. Соглашения об изменении, продлении срока действия или досрочном прекращении настоящего Соглашения и приложений к нему могут быть совершены только в виде бумажных документов, подписанных Сторонами собственноручно.
11.4 Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с момента подписания.
11.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.
11.6. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Соглашения:
Приложение №1 - ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ

12. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Сторона-1	Сторона-2
Краткое наименование:		
Юридический адрес:		
Почтовый адрес: телефон/факс:		
e-mail:		
Р/с:		
К/с:		
БИК:		
ИНН/КПП:		

ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона-1 Сторона-2

_____ /_____/ _____/_____/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Соглашению от _____

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ

Сферу действия Соглашения об организации электронного обмена первичными бухгалтерскими документами составляет набор описанных ниже документов, которыми Стороны обмениваются в рамках обязательств, возникших между Сторонами по договору, а также по всем дополнительным соглашениям к договору, которые будут заключены в будущем.

п/п	**Наименование электронного документа**	**Формат электронного документа**	**Равнозначный документ на бумажном носителе**
1	Акт выполненных работ (оказанных услуг)	XML, утв. действующим Приказом Минфина России на момент выставления и подписания ЭД	«Акт выполненных работ (оказанных услуг)»
2	Счет-фактура	XML, утв. действующим Приказом Минфина России на момент выставления и подписания ЭД	«Счет-фактура»
3	Товарная накладная (ТОРГ-12)	XML, утв. действующим Приказом Минфина России на момент выставления и подписания ЭД	«Товарная накладная (ТОРГ-12)»
4	Счет	XML, собственный формат электронного документа программного продукта 1С:Предприятие	«Счет»
5	Акт приема-передачи прав	XML, собственный формат электронного документа программного продукта 1С:Предприятие	«Акт на передачу прав»
6	Универсальный передаточный документ	XML, утв. действующим Приказом Минфина России на момент выставления и подписания ЭД	Универсальный передаточный документ
7	Договор, Соглашение, дополнительное соглашение	TXT, MXL, PDF, DOC	«Текстовый документ»
8	Информационное письмо, уведомление, Протокол, Акт сверки взаиморасчетов, Счет, Отчет по исполнению договора.	TXT, MXL, PDF, DOC, XLS	«Текстовый документ», «Табличный документ»

Сторона-1:

_____ / /
М.П. подпись расшифровка подписи
“___”_____ 20__г.

Сторона-2:

_____ / /
М.П. подпись расшифровка подписи
“___”_____ 20__г.

Типовая форма договора холодного водоснабжения для абонентов, присоединенных к сетям ООО «Заводские сети»